

DECRETO - LEI 3.688/41 (CONTRAVENÇÕES PENAIS) V

LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS

Alguns doutrinadores entendem que a lei das contravenções deveria ser inteiramente revogada, visto que não possuem utilidade prática social nenhuma.

Sinal que evita perigo

Art. 36. Deixar de colocar na via pública, sinal ou obstáculo, determinado em lei ou pela autoridade e destinado a evitar perigo a transeuntes:

Pena – prisão simples, de dez dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem:

- a) apaga sinal luminoso, destrói ou remove sinal de outra natureza ou obstáculo destinado a evitar perigo a transeuntes;
- b) remove qualquer outro sinal de serviço público

LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS

Art. 37. Arremessar ou derramar em via pública, ou em lugar de uso comum, ou do uso alheio, coisa que possa ofender, sujar ou molestar alguém:

Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, sem as devidas cautelas, coloca ou deixa suspensa coisa que, caindo em via pública ou em lugar de uso comum ou de uso alheio, possa ofender sujar ou molestar alguém.

- Pelo princípio da subsidiariedade, essas condutas já são apenadas no CTB como infrações de trânsito.

Art. 38. Provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém:

Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

- É válido não apenas no CTB, mas também para fábricas



5m

ANOTAÇÕES

CONTRAVENTÕES REFERENTES À PAZ PÚBLICA

Art. 39. Participar de associação de mais de cinco pessoas, que se reúnam periodicamente, sob compromisso de ocultar à autoridade a existência, objetivo, organização ou administração da associação: (Revogado pela Lei n. 14.197, de 2021) (Vigência)

Pena – prisão simples, de um a seis meses, ou multa, de trezentos mil réis a três contos de réis.

§ 1º Na mesma pena incorre o proprietário ou ocupante de prédio que o cede, no todo ou em parte, para reunião de associação que saiba ser de caráter secreto. (Revogado pela Lei n. 14.197, de 2021) (Vigência)

§ 2º O juiz pode, tendo em vista as circunstâncias, deixar de aplicar a pena, quando lícito o objeto da associação. (Revogado pela Lei n. 14.197, de 2021) (Vigência)

- O art. 39 é passível de ser cobrado em provas.
- Associação para o tráfico: 2 ou mais pessoas
- Associação criminosa: 3 ou mais pessoas
- Organização criminosa: 4 ou mais pessoas
- Associação oculta: 6 ou mais
- A contravenção do art.39 foi revogada expressamente pois se fosse ilícita caracterizaria o crime de associação criminosa.

LEI DAS CONTRAVENTÕES PENAIS PROVOCAÇÃO DE TUMULTO OU ALARMA

Art. 40. Provocar tumulto ou portar-se de modo inconveniente ou desrespeitoso, em solenidade ou ato oficial, em assembleia ou espetáculo público, se o fato não constitui infração penal mais grave;

Pena – prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

- Um possível exemplo desse artigo seria uma situação de manifestação em que alguém passa a provocar tumulto em relação aos policiais ou às pessoas manifestantes.

Art. 41. Provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto:

Pena – prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.



10m

ANOTAÇÕES

Perturbação do Trabalho ou do sossego

Art. 42. Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheio:

I – com gritaria ou algazarra;

II – exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais;

III – abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;

IV – provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

- É um artigo comum na prática, seria, por exemplo, o caso do som alto.
- O art. 42 não fala sobre horário.

Poluição sonora – Crime ambiental

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

- O art. 54 faz parte da Lei dos Crimes Ambientais e não é contravenção, mas, sim, crime.

CONTRAVENÇÕES REFERENTES À FÉ PÚBLICA

Art. 45. Fingir-se funcionário público:

Pena – prisão simples, de um a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a três contos de réis.

- O art.45 já foi cobrado no concurso da PRF.
- Somente será contravenção penal se o agente não praticar um ato de ofício. Se o agente praticar um ato da função, o crime passará a ser o de usurpação de função pública.

Usurpação de função pública – Código Penal

Art. 328 - Usurpar o exercício de função pública: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Parágrafo único. Se do fato o agente auferir vantagem:

Pena – reclusão, de dois a cinco anos, e multa.

Art. 46. Usar, publicamente, de uniforme, ou distintivo de função pública que não exerce; usar, indevidamente, de sinal, distintivo ou denominação cujo emprego seja regulado por lei.

Pena – multa, de duzentos a dois mil cruzeiros, se o fato não constitui infração penal mais grave.

- Se for de âmbito militar, será crime militar.



15m

ANOTAÇÕES

CONTRAVENTÕES RELATIVAS À ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Art. 47. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.

- A profissão não pode ser pública, pois caracterizaria usurpação de função pública.
- Se for atividade de medicina, será crime do Código Penal.

Art. 48. Exercer, sem observância das prescrições legais, comércio de antiguidades, de obras de arte, ou de manuscritos e livros antigos ou raros:

Pena – prisão simples de um a seis meses, ou multa, de um a dez contos de réis.

Art. 49. Infringir determinação legal relativa à matrícula ou à escrituração de indústria, de comércio, ou de outra atividade:

Pena – multa, de duzentos mil réis a cinco contos de réis.

CRIMES CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO – CP

Exercício de atividade com infração de decisão administrativa

Art. 205 - Exercer atividade, de que está impedido por decisão administrativa: Pena - detenção, de três meses a dois anos, ou multa.

CONTRAVENTÕES RELATIVAS À POLÍCIA DE COSTUMES

Art. 50. Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele:

Pena – prisão simples, de três meses a um ano, e multa, de dois a quinze contos de réis, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos moveis e objetos de decoração do local.

§ 1º A pena é aumentada de um terço, se existe entre os empregados ou participa do jogo pessoa menor de dezoito anos.

§ 2º Incorre na pena de multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis, quem é encontrado a participar do jogo, como ponteiro ou apostador.

§ 3º Consideram-se, jogos de azar:

- c) o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte;
- b) as apostas sobre corrida de cavalos fora de hipódromo ou de local onde sejam autorizadas;
- c) as apostas sobre qualquer outra competição esportiva.

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- Jogos de azar, incluindo o jogo do bicho, são contravenções penais.
- Os jogos de azar são autorizados desde que o governo regulamente, tal como a Mega-Sena.
- O “dono do jogo”: pena de prisão simples e multa.
- Jogador: recebe pena de multa.
- Os sites de apostas, muito comuns na atualidade, estão, em regra, hospedados em países estrangeiros, o que dificulta a sua apreensão.



30m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Wallace França de Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
